

プロジェクト参加合意書

本合意に添付される電磁的記録「合意締結証明書（Audit Certificate）」記載のプロジェクト代表者（以下「甲」という）と、同証明書記載のプロジェクト参加者（以下「乙」という）は、甲が企画・運営するサービス「RiffLink」その他甲が展開する各種事業・プロジェクト（以下総称して「本プロジェクト」という）への乙の参加に関し、互いの信頼と協力関係に基づき、次のとおり合意（以下「本合意」という）を締結する。

第1条（目的及び参加形態）

1. 乙は、本プロジェクトの理念・ビジョンに賛同し、自らの意思に基づき、有志の協力者（コントリビューター／ボランティア）として本プロジェクトの活動に自主的に参加するものとする。
2. 甲及び乙は、本合意が労働基準法上の雇用契約、又は対価の発生を前提とする有償の業務委託契約を構成するものではないことを相互に確認する。

第2条（活動の自由及び指揮命令の不在）

1. 乙の活動日時、活動時間、活動場所、活動量等はすべて乙の自由な裁量に委ねられるものとし、甲は乙に対してこれらを指定又は強制しない。
2. 本プロジェクトに関するミーティングへの出席や作業の分担等はすべて乙の任意の協力に基づくものとし、乙は甲からの呼びかけや作業依頼に対して、いつでも自由に諾否を決定することができる。
3. 乙は、自らの意思により、理由を問わずいつでも本プロジェクトへの参加を終了（脱退）することができる。

第3条（無報酬の確認及び将来の待遇協議）

1. 乙は、現時点において本プロジェクトへの参加・協力が無償（無報酬）であることを了承し、甲に対して給与、報酬、その他名目を問わず金銭の請求を行わないものとする。また、活動に伴う通信費等の環境構築費用も自己負担とすることを原則とする（甲が事前に書面又は電磁的方法で負担を承諾した実費を除く）。
2. 甲は、本プロジェクトに関して将来的に十分な収益化が達成された場合、法人化して資金調達が完了した場合、その他事業が成長・拡大した場合には、乙のこれまでの貢献度及び乙の希望を最大限尊重し、優先して有償の業務委託契約、雇用契約の締結、又はその他の適切な方法による利益還元について、乙と誠実に協議を行うものとする。

第4条（知的財産権の帰属、保証及び利用）

1. 乙が本プロジェクトの活動に関連して単独又は共同で作成・開発・考案した一切の成果物（ソースコード、オブジェクトコード、アルゴリズム、UI/UXデザイン、グラフィック、仕様書、ドキュメント、企画書、ノウハウ、アイデア等を含み、以下「本成果物」という）に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む）その他一切の知的財産権（それらを受ける権利を含む）は、その発生と同時に、無償にてすべて甲に譲渡され、甲に単独で帰属するものとする。
2. 乙は、本成果物に関して、甲並びに甲が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
3. 乙が理由を問わず本プロジェクトへの参加を終了（脱退）した場合であっても、前二項の規定は有効に存続するものとし、甲は乙の事前の承諾を要することなく、過去に乙が関与した本成果物を本プロジェクトその他甲の事業において継続的・無制限に利用、改変、公開、商用利用等できるものとする。
4. 乙は、本成果物が第三者の著作権、特許権、営業秘密その他のいかなる権利も侵害しないこと、及び乙が本条に基づき知的財産権を甲に譲渡する正当な権限を有していることを表明し、保証する。本成果物が第三者の権利を侵害したことにより紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用においてこれを解決し、甲に生じた損害（弁護士費用を含む）を賠償するものとする。

第5条（実績公開・ポートフォリオへの掲載）

1. 乙は、本プロジェクトへの参加実績及び自らが関与した本成果物について、自己のポートフォリオ、履歴書、SNS等へ掲載・公表することを希望する場合、事前に甲の書面又は電磁的方法（チャットツール等を含む）による承諾を得なければならない。
2. 乙は、甲の承諾を得て前項の公表を行う場合であっても、甲が指定する公開時期、公開範囲及び表現方法を遵守するものとし、甲の未公開の秘密情報、ソースコードの全部又は重要部分を無断で公開してはならない。

第6条（秘密保持）

1. 乙は、本プロジェクトへの参加を通じて知り得た甲又は本プロジェクトに関する未公開の技術情報（ソースコード、設計図等）、営業情報（事業計画、未公開機能、マーケティング戦略等）、ユーザーデータ、その他一切の秘密情報を厳重に管理し、甲の事前の承諾なく第三者に開示、漏洩、又は自己若しくは第三者のために利用してはならない。
2. 乙は、甲の事前の承諾なく、本プロジェクトの秘密情報を第三者が提供する外部の生成系AIサービスや公開ツール等に入力、送信、又は学習させてはならない。
3. 乙が本プロジェクトを脱退した際、又は甲から請求があった場合、乙は保有する秘密情報（データ、複製物等を含む）を直ちに甲に返還、又は再生不能な方法で消去・破棄するものとする。
4. 本条の義務は、乙の本プロジェクトへの参加が終了した後も3年間有効に存続するものとする。ただし、ソースコード、アルゴリズムその他公知となっていない独自技術については、公知となるまで存続するものとする。
5. 甲乙間において別途「秘密保持契約」が締結されている場合、秘密情報の取り扱いについては当該秘密保持契約の定めが本合意に優先して適用されるものとし、本合意の定めはこれを補完するものとする。

第7条（権利義務・地位の移転）

甲が本プロジェクトに関する事業を法人化する場合、又は本プロジェクトに関する事業を第三者に譲渡・承継させる場合、甲は、乙の個別の承諾を要することなく、本合意上の地位並びに権利義務（本成果物の知的財産権を含む）を、当該設立された法人又は承継先に対して移転・承継させることができるものとし、乙はあらかじめこれに異議なく承諾するものとする。

第8条（脱退手続）

乙が本プロジェクトから脱退する場合、口頭、電子メール、又はチャットツール等により甲へその旨を通知することで、即時に脱退することができる。

第9条（協議及び合意管轄）

1. 本合意に定めのない事項又は本合意の解釈に関して疑義が生じた場合は、甲乙互いに誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
2. 本合意に関してやむを得ず紛争が生じた場合は、日本法を準拠法とし、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本合意の成立を証するため、本書の電磁的記録（PDF原本）を作成し、甲及び乙がそれぞれ電磁的記録に対して合意の意思表示として電子署名（RiffAegis 耐量子暗号 ML-DSA-65 および FIDO2 生体パスキー認証による電子署名）を施したうえ、各々当該電磁的記録及び電子合意締結証明書（Audit Certificate）を電磁的に保有・保管する。

合意締結日：本書に添付される「合意締結証明書」記載の確定日時（NICT世界原子時計／分散タイムスタンプ確定日時）

【甲】プロジェクト代表

当事者の表示： 本書に添付される「合意締結証明書（Audit Certificate）」記載の作成者情報に準ずる
電子署名方式： RiffAegis 電子署名 **NIST ML-DSA-65 耐量子署名** **FIDO2 生体認証**

【乙】プロジェクト参加者（有志協力者）

当事者の表示： 本書に添付される「合意締結証明書（Audit Certificate）」記載の署名者情報に準ずる
電子署名方式： RiffAegis 電子署名 **NIST ML-DSA-65 耐量子署名** **ワンタイムOTP認証**